



CONVENIO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN PLATAFORMA RAPPI – VERTICAL PREPARED FOODS ENTRE TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V. Y JESUS OCAMPO ELIZALDE(en adelante, “Convenio Modificatorio”)

Entre los suscritos, **TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.**, quien para los efectos del presente se denominará “Rappi”, por una parte; y **JESUS OCAMPO ELIZALDE**, quien para los efectos del presente se denominará “Aliado”; y en conjunto las “Partes”, quienes han acreditado previamente su personalidad, celebran el/la presente Convenio Modificatorio, de conformidad con las siguientes:

DECLARACIONES

- a) Las Partes declaran que suscribieron un Acuerdo de Cooperación Plataforma Rappi – Vertical Prepared Foods de fecha 10 de octubre de 2022. (en adelante, “Acuerdo”), en virtud del cual Rappi dispone en favor del Aliado de un espacio en la Plataforma Rappi para que éste pueda exhibir, ofrecer y comercializar sus productos por medio de la misma.
- b) El Acuerdo actualmente se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales.
- c) Las Partes declaran que, la aplicación y efectos del presente Convenio Modificatorio serán únicamente sobre la marca denominada “**Pizza Más (Jiutepec Centro, El Cayaco, Acapulco, Jiutepec, Tlaltenango, Tezoyuca, Centro)**” (en adelante, “Marca”), la cual es operada por el Aliado.
- d) Las Partes declaran conjuntamente que es su deseo celebrar y obligarse en los términos del presente Convenio Modificatorio, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Definiciones. - Todas las palabras con mayúscula inicial o con mayúsculas utilizadas en el presente Convenio Modificatorio y que no se encuentren definidas en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en el Acuerdo. A su vez, las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en el Acuerdo, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva, y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas.

CLÁUSULA SEGUNDA. Modificación. Las Partes convienen en modificar la Cláusula y apartados mencionados en el numeral “1º”-“2º”, para quedar redactados en los términos que se muestran a continuación:

1. Las Partes de común acuerdo modifican la Cláusula denominada “**Contraprestación.**” del Acuerdo, la cual regirá y quedará redacta de la siguiente manera, surtiendo sus efectos a partir de la firma del presente Convenio Modificatorio, y la cual será aplicable para toda la Marca:

“Contraprestación. El Aliado pagará a Rappi la siguiente suma por concepto del Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi: Se pagará el 24% (veinticuatro por ciento) más el Impuesto al Valor Agregado (en adelante, “IVA”) sobre el valor total de las ventas realizadas por el Aliado por medio de la Plataforma Rappi. Este porcentaje se calculará semanalmente sobre el precio de los Productos en la Plataforma Rappi.

Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado dentro de los 7 (siete) minutos siguientes, después de haber sido solicitadas y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, serán incluidas como órdenes tomadas y sumarán al valor final cobrado por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi en la relación de ventas.

1.1. Rappi reembolsará al Aliado Comercial el valor de las órdenes solicitadas semanalmente por los Usuarios/Consumidores y tramitadas a través de la Plataforma Rappi, la semana inmediatamente siguiente al corte semanal menos: (i) el valor cobrado por Rappi por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi; y (ii) cualquier otro descuento aplicable de conformidad con lo establecido en los presentes Términos y Condiciones. Se aclara que la fecha de corte semanal y de pago será debidamente informada por parte de Rappi al Aliado Comercial.

Rappi pagará al Aliado el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a continuación:

- Titular: JESUS OCAMPO ELIZALDE
- Cuenta Bancaria: 473558903
- Clabe Interbancaria: 002540473500589035
- Banco: BANAMEX - BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA

El Aliado acepta el envío y recibo de facturas por medios electrónicos.”

2. Las Partes de común acuerdo modifican la Cláusula denominada “**Vigencia.**” del Acuerdo, la cual regirá y quedará redacta de la siguiente manera, surtiendo sus efectos a partir de la firma del presente Convenio Modificatorio, y la cual será aplicable para toda la Marca:

Vigencia. El presente Acuerdo de Cooperación estará vigente durante 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha de firma (en adelante, “Vigencia Inicial”), y se prorrogará automáticamente por períodos de igual duración al finalizar cada periodo. En el caso en el que alguna de las Partes no desee prorrogar el presente Acuerdo de Cooperación, deberá notificarlo a la otra Parte con mínimo 30 (treinta) días calendario de antelación a la fecha de terminación de la Vigencia Inicial o cualquiera de las prórrogas.

El presente Acuerdo de Cooperación terminará con justa causa en cualquiera de los siguientes eventos:

(a) Por mutuo acuerdo entre las Partes en cualquier momento de la ejecución del Acuerdo de Cooperación.

(b) Por decisión de autoridad competente.

(c) Por disolución o declaración de liquidación obligatoria de cualquiera de las Partes.

(d) Por parte del Aliado Comercial de forma unilateral de manera anticipada con un periodo no inferior a 90 (noventa) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, se obligará al Aliado Comercial a pagarle a Rappi la penalidad de mayor valor de las siguientes 2 (dos) penalidades:

i) el 10% (diez por ciento) del valor total de las ventas realizadas por el Aliado Comercial a través de la Plataforma Rappi hasta la fecha de terminación deseada;

ii) el 10% (diez por ciento) del valor total de las ventas futuras del Aliado Comercial a través de la Plataforma Rappi. Se aclara que el valor de las ventas futuras del Aliado Comercial se determinará de conformidad con la siguiente ecuación:

$$VF = VP * (VA - ME)$$

VF = Ventas futuras del Aliado Comercial.

VP = Ventas promedio del Aliado Comercial.

VA = Vigencia del Acuerdo de Cooperación (en meses).

ME = Meses ejecutados del Acuerdo de Cooperación.

El pago del valor de la penalidad deberá ser realizado dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de terminación deseada, mediante transferencia bancaria a la cuenta que Rappi le señale al Aliado Comercial para ese fin.

Para los fines del presente numeral, se entenderá que el Aliado Comercial desea dar por terminado el Acuerdo de Cooperación y el uso de la Plataforma Rappi para ofrecer, exhibir y comercializar sus Productos, de manera anticipada, cuando por un periodo igual o superior a 1 (un) mes el Aliado Comercial: a) no se conecte a la Aplicación Rappi Aliados; b) no tramite ninguna orden; y/o c) apague sus Establecimientos de Comercio por medio del Portal de Partners.

(e) Por parte de Rappi de manera unilateral con un periodo de notificación anticipada de 90 (noventa) días calendario a la fecha de terminación deseada. De igual manera, se obligará a no cobrar ningún valor por concepto de Uso y Alquiler de la Plataforma Rappi durante dichos 90 (noventa) días calendario anteriores a la fecha de terminación deseada.

(f) Por cualquiera de las Partes cuando exista incumplimiento de las obligaciones por parte de alguna de éstas. Lo anterior aplicará, en caso de que la Parte que incumplió, no subsane ni remedie el incumplimiento dentro del plazo de 10 (diez) días calendario, contados a partir de la configuración del incumplimiento. En dicho caso, no habrá lugar al pago de ningún tipo de multa a favor de la Parte incumplida.

(g) Rappi podrá terminar el presente Acuerdo de Cooperación de forma inmediata, en el caso en el que identifique actuaciones irregulares en la cuenta del Aliado Comercial en el Portal de Partners, en la Aplicación Rappi Aliados y/o en la(s) tienda(s) virtual(es) del Aliado Comercial al interior de la Plataforma Rappi.

CLÁUSULA TERCERA. Integridad. Las Partes acuerdan que en todo aquello que no haya sido modificado expresamente mediante el presente Convenio Modificatorio, el Acuerdo continuará ejecutándose en iguales condiciones a lo inicialmente pactado en dicho documento y cualquier otro Anexo/Convenio Modificatorio suscrito entre las Partes.

En fe de lo expuesto se firma de forma electrónica, dejando constancia en mensaje de datos el 15 de diciembre de 2023.

TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.	ALIADO
	
REPRESENTANTE LEGAL	POR SU PROPIO DERECHO
TERESA GUTIERREZ SMITH	JESUS OCAMPO ELIZALDE

ESPACIO DEJADO EN BLANCO A PROPÓSITO



CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA

NÚMERO IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO

657cab8a5834fef88c674ffc

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Legal MX - Cambio Takerate y Vigencia (Acuerdo)- Rappi & JESUS OCAMPO ELIZALDE - v - 15.12.2023.docx.pdf

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica Fiable

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Razón Social: Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.

Representante Legal: TERESA GUTIERREZ SMITH

Correo Electrónico: teresa.gutierrez@rappi.com

Hash: D1qMQtUV7ggBy2AaJZ17Hc/Sb71CeNGV1UIfJI02KEA=

Dirección IP: 189.172.35.195

Firmado el: 19/dic/2023 19:50:47 GMT-6(2023-12-20T01:50:47.101Z)

Nombre: EDILBERTO

Apellidos: OCAMPO ELIZALDE

Correo Electrónico: pizzamas@yahoo.com

Hash: of51Qzaypr/znP3gLJ0ZqMCm+Nf1XYNjdhcVTBuucBM=

Dirección IP: 201.160.205.104

Visualización del Mensaje de datos: 26/dic/2023 17:18:53 GMT-6(2023-12-26T23:18:53.047Z)

Firmado el: 03/ene/2024 15:37:16 GMT-6(2024-01-03T21:37:16.776Z)

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

03/ene/2024 15:37:16 GMT-6(2024-01-03T21:37:16.866Z)

URL de la Auditoría

<https://enterprise.app.trato.io/r/ZPBKPY2QbjfEvZ40TNbB>



*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.